上海大学《商学法》2004-2005 学年第二学期考试试题

一、名词解释题（每小题 4 分）

1、公司设立

2、破产债权

二、单项选择题（每小题 1 分）

1、我国公司法规定，有限责任公司发行公司债，其净资产额不低于人民币（）万元。

A、1000 B、3000 C、5000 D、6000

2、社会公众认购股份的方式为（）。

A、货币 B、实物 C、工业产权和专利技术 D、土地使用权

3、我国公司法规定的公司形式包括（）。

A、有限责任公司与股份有限公司 B、资合公司与人合公司

C、有限公司与无限公司 D、母公司与子公司

4、破产案件的管辖法院是（）所在地人民法院。

A、债权人 B、债务人 C、原告 D、被告

5、以公司之间的控制和依附关系为标准，可把公司分为（）。

A、资合公司与人合公司 B、总公司与分公司

C、有限公司与无限公司 D、母公司与子公司

6、在我国，股份有限公司向（）发行的股票可以为无记名股票。

A、发起人 B、社会公众 C、法人 D、国家授权投资机构

7、股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（）。

A、100 万 B、1000 万 C、3000 万 D、5000 万

三、多项选择题（每小题 2 分）

1、公司财务会计报告包括（）。

A、资产负债表 B、损益表 C、财产目录 D、验资证明 E、现金流量表

2、公司解散免于清算的事由包括（）。

A、破产解散 B、因合并而解散 C、因分立而解散 D、因主管机关命令而解散 E、公司破产

3、根据公司信用基础不同，可将公司分为（）。

A、无限责任公司 B、有限责任公司 C、资合公司 D、人合公司 E、人合兼资合公司

4、在我国，有限责任股东的出资方式有（）。

A、货币 B、实物 C、劳务 D、工业产权 E、土地所有权

四、判断题（每小题 1 分）

1、凡商主体从事的行为都是商行为。

2、公司一经设立就取得法人资格。

3、公司的全部行为都受公司法的规范。

4、公司以自己的全部资本对自己的债务承担责任。

5、在我国，所有商主体都有破产能力。

五、问答题（每小题 6 分）

1、根据我国公司法的规定，设立股份有限公司申请公开发行股份应具备哪些条件？

2、公司股份与公司债有哪些区别？

六、案例分析题

某国有企业因不能清偿到期债务被法院宣告破产。经查，该企业现有总资产 400 万元，其中，有一栋厂房（经估价值 110 万）已向某银行抵押贷款 100 万元。此外，该企业从甲公司借来

一辆轿车。该企业欠某银行贷款本金 100 万，应付到期利息 5 万，实际到期利息 3 万；欠乙公司 300 万元（同时，乙公司对该企业又有 100 万元的债务）；欠其他债权人的债权总计 300 万元；此外，欠职工工资和劳动保险费用 20 万，欠国家税款 5 万元。请问：

（1）、如何确定该企业的破产财产并说明理由。（2 分）

（2）、如何确定破产债权并说明理由。（2 分）

（3）、甲公司在本案中享有什么权利？（2 分）

（4）、乙公司在本案中享有什么权利？（2 分）

（5）、根据破产法的规定，破产财产分配的顺序是怎样的？（2 分）

大学答案帮手